

1500612-87.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Ademais, o próprio réu admitiu que estava transportando a droga, que seria para fornecimento a terceiros, ficando incontroverso o tráfico, tendo, porém, alegado situação de coação que encontra-se absolutamente sem comprovação nos autos, não tendo sido nem mesmo alegada por ele na fase ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1500612-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500612-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

JULIO CARLOS DE ANDRADE

Vistos, etc.

Julio Carlos de Andrade, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: "Consta nos inclusos autos que em 6 de janeiro de 2022, às 10h05min, nesta Capital, no Bairro Santa Cecília, na Alameda Cleveland, altura do número 20, JULIO CARLOS DE ANDRADE, qualificado à fl. 11, transportou e trouxe consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O delito foi praticado durante estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 (Decreto Municipal 59.291, de 20 de março de 2020).

Segundo o apurado, o denunciado estava na cracolândia quando foi abordado por Guardas Municipais, os quais encontraram, embaixo de três bermudas que ele usava, na coxa dele, 52 trouxinhas de maconha e mais 4 porções fragmentadas da mesma droga.

O denunciado, interrogado à fl. 5, disse que foi contratado para levar as drogas para a cracolândia.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fl. 19. Não consta laudo de constatação provisória, nem pesagem das drogas. Protesto pela posterior juntada do laudo toxicológico.

Ante o exposto, denuncio JULIO CARLOS DE ANDRADE como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/05, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Requeiro o recebimento da presente denúncia, a citação para que o denunciado apresente defesa prévia, oitiva das testemunhas, abaixo arroladas, interrogatório e, após o processamento, nos termos dos artigos 54 e seguintes da Lei 11.343/06, a final condenação. "

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 82), houve resposta (fls.

107/108) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 109). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 117/118.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

A prova dos autos demonstra de forma cabal que o réu praticou os fatos imputados na denúncia, não merecendo acolhida quaisquer pretensões de desqualificar a palavra dos policiais.

De fato, os guardas ouvidos, contra quem não há nada de concreto nos autos, não havendo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão, foram uníssonos ao afirmar que, na movimentação de praxe feita pela Prefeitura, de retirada dos usuários de drogas da cracolândia para limpeza, e posterior retorno, perceberam o volume na perna do réu, e o abordaram, encontrando as drogas, que ele admitiu seriam para entrega a terceiros.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os guardas para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão do réu (especialmente a quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Ademais, o próprio réu admitiu que estava transportando a droga, que seria para fornecimento a terceiros, ficando incontroverso o tráfico, tendo, porém, alegado situação de coação que encontra-se absolutamente sem comprovação nos autos, não tendo sido nem mesmo alegada por ele na fase policial, não tendo como ser acolhida. Resta, assim, clara a prática de tráfico pelo réu, sem nada que o isente de responsabilidade penal, sendo de rigor sua condenação.

E, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo menos de 100 gramas de maconha apenas, fixo a pena no piso legal. O réu é reincidente (fls. 78/81), o que excepcionalmente compenso com a atenuante da confissão, ainda que nesta tenha invocado situação não comprovada.

Quanto à agravante da prática do delito durante estado de calamidade, respeitado o entendimento do Ministério Público, penso que não é mais aplicável aos fatos praticados a partir de 2021, ao contrário dos delitos cometidos em 2020, após 20 de março.

É que naquela data (20/3/2020) foi editado o Decreto Legislativo Federal nº 6/2020, que reconheceu em âmbito nacional o estado de calamidade pública, com vigência até 31 de dezembro de 2020.

E tal estado de calamidade, no âmbito federal, não foi prorrogado em 2021.

É verdade que há também os Decretos Estadual nº 64.879/20, e Municipal nº 59.291, da mesma data, que, igualmente, reconhece, e declara, o estado de calamidade no estado e no município.

Porém, tais atos, no meu entender, estão vinculados ao decreto federal, e não produzem efeitos, para fins de agravamento de pena, a partir da cessação da vigência daquele.

É verdade que estados e municípios podem declarar estado de calamidade em nível local. Porém, em primeiro lugar, de se observar que o motivo do estado de calamidade, a saber, a pandemia de Covid-19, não é um fenômeno meramente local, e nem nacional, mas sim mundial.

E não faz sentido haver, apenas por isso, estado de calamidade meramente local.

Ademais, e esse é o ponto mais relevante, os decretos do estado e do município não mencionam prazo de validade, e não me parece razoável considerar-se válido um decreto de calamidade permanente, sem termo certo, ainda que prorrogável.

É justamente por este ponto, não conter prazo de validade, e terem sido editados

exatamente no mesmo dia do decreto federal, que entendo que são derivados daquele, e dele dependentes, não produzindo o efeito de manter a situação excepcional de calamidade pública após o fim da vigência da norma nacional. Por isso, pessoalmente, e admitindo plenamente entendimentos noutro sentido, tenho que não se caracteriza a agravante imputada para fatos praticados a partir de 1º de janeiro de 2021.

Sendo reincidente, não cabe o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, finalizando sua pena em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Pela mesma reincidência, múltipla, o regime inicial não pode ser outro que não o fechado.

E, pelas mesmas razões, tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, especialmente observando a pena aplicada e as circunstâncias desfavoráveis acima indicadas, que denotam ser pessoa voltada à prática de delitos, não há razão para o reconhecimento de situação excepcional que justificasse o direito de apelar solto, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar Julio Carlos de Andrade, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, observada a reincidência, e 500 dias-multa, estes no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração integral dos entorpecentes apreendidos, incluindo amostras.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser cobrada como dívida de valor (execução fiscal) sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de março de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA